

T.C.
TOKAT
4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2025/478 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 11/02/2026
CELSE NO : 1.

HAKİM : Sevinç IŞIKDOĞAN 286082
CUMHURİYET SAVCISI : Nurullah GÜLTEKİN 211620
KATİP : Serkan YETER 110897

Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Açık yargılamaya başlandı.

Sanık HACI MURAT BALCI ve müdafisi Av.Emrullah Özer geldikleri görüldü.

Tanıklar Ali Demirel, Umut Boyraz, Samed Turgut, Salih Ant ve Duran Neşe'ye davetiye çıktığı görüldü.

Sanığa e-tebligatın yapıldığı görüldü.

Av.Sedat Saruhan'ın müşteki adına düzenlenmiş vekaletini ve katılma talebine havi dilekçesini sunduğu görüldü, okundu.

Sanık huzura alındı. Hüviyet tesbitine geçildi.

Sanık : HACI MURAT BALCI, T.C. Kimlik Numarası: 36346602448, Mustafa ve Hasibe'dan olma, 12/12/1968 Tokat doğumlu, Tokat, Merkez, Camiikebir mah/köy nüfusunda kayıtlı olup halen [15653-56365-79322] UETS adresinde oturur. Evli, 2 çocuklu. 0505 320 22 40 nolu telefonu kullanır, emekli, aylık gelirin 30000 TL olduğunu, beyanına göre sabıkasız, OkurYazar T.C. Vatandaşı olduğunu beyan eder.

İddianame kabul kararı okundu.

Sanık huzura alındı sanığa iddianame ve ekleri okundu üzerine atılı suçu anlatıldı.Sanığa CMK 147 ve 191/3 maddesindeki yasal hakları tek tek hatırlatıldı.CMK 150/1 maddesi uyarınca kendisine bir müdafii tayin etmesi istendi

Sanık kendisine anlatılan haklarını anladığını üzerine atılı suçu anladığını savunmasını huzurdaki müdafii eşliğinde yapacağını beyan etmekle:

SANIK SAVUNMASINDA: İddianame içeriğini anladım, ihbarda bulunan kişi her ne kadar benim kiracı olduğumu iddia etmiş ise de, kendisi ne benim ne oğlumun kiracısı değildir, oğlumun kiracısının yanında çalışan bir işçidir, her ne kadar benim Mehmet Şimşek'e yönelik olarak iddianamede söylemiş olduğumu iddia edilen sözleri kesinlikle söylemedim, atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum, şahit olarak dinlenmek istenen kişiler oğlumun kiracıları olur, aramızda husumet bulunmaktadır, daha öncede beni hürriyetimden yoksun bıraktıkları için bir mahkememiz vardı, aramızdaki husumetten dolayı bana iftira atmaktadırlar, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı isterim dedi.

Sanığın hazırlık beyanları okundu, soruldu: Doğrudur, tekrar ederim, dedi.

Dosya içinde bulunan diğer bilgi ve belgeler okundu, soruldu: Aleyhe hususları kabul etmiyorum, dedi.

Sanığa doğum ve sabıka kayıtları okundu, soruldu: Doğrudur, okunan kayıtlar bana aittir dedi.

Sanığa soruldu:Hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına muvafakat ediyorum dedi.

Sanıktan soruldu: kamuya yararlı bir işte çalışmayı kabul ederim, dedi.



SANIK MÜDAFİİNDEN SORULDU: Müvekkilin beyanlarına iştirak ediyoruz, müvekkilim oğlunun taşınmazlarının kiralanması konusunda oğlu Kıbrısta okuması nedeniyle buradaki işlemleri yürütmektedir, bu nedenle dosyada tanık olarak bulunan kişiler arasında husumet oluşmuştur, taraflarla arasında TOkat 5.ASCM'nin 2025/61 esas sayılı dosyası mevcuttur, ayrıca 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/263, 2025/264 ve Tokat 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/362 esas sayılı dosyasında kira ile ilgili anlaşmazlıklar vardır, dosyaların celbi ile incelenmesi sonucunda tanıkların müvekkile husumet besledikleri anlaşılabacaktır, müvekkile husumeti olan tanıkların beyanlarına itibar edilmemektedir, müvekkil kesinlikle müştekiye yönelik iddianamede bahsi geçen sözleri sarfetmemiştir, kabul etmemekle beraber her ne kadar iddianamede Mehmet Şimşek'in yerine getirdiği kamu görevinden dolayı bu hakaretin edildiğinden bahsedilmiş ise de, yerine getirdiği kamu görevi ile ilgisi yoktur, müvekkilin beraatını isteriz, mahkeme aksi kanaatte ise lehe hükümlerin uygulanmasını isteriz dedi.

C.Savcısı; Eksiklikler giderilsin dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

- 1-Bu celse hazır olmayan tanıkların zorla celbine,
- 2-Suçtan zarar görme ihtimaline binaen müştekinin kamu davasına katılmasına,
- 3-Bu celse bildirilen dosyaların celbi için ilgili mahkemelere yazı yazılmasına,
- 4-Bu nedenle duruşmanın 20/04/2026 günü saat 10:10 bırakılmasına karar verildi.11/02/2026

Katip 110897

 e-imzalıdır

Hakim 286082

 e-imzalıdır

